Decreto Acuerdo N° 533
DEROGANSE LOS DECRETOS ACUERDON° 1692/20; N° 2010/13;
N° 2452/19 Y LARESOLUCION E. N° 215/20 Y FACULTASE
AL MINISTERIO DE TRABAJO Y RECURSOS HUMANOS A IMPLEMENTAR LAS ALTAS,
BAJAS, CAMBIOS DE SITUACION DE REVISTA DE TODOS LOS NIVELES
MODALIDADES Y DEPENDENCIAS DELSISTEMA EDUCATIVO PROVINCIAL

San Fernando del Valle de Catamarca, 16 de Marzode 2021

VISTO:

El Expediente EX-2021-00143851-CATSRHD#MTRH iniciado por el Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos, mediante el cual plantea la necesidad de adecuar las competencias y procedimientos vinculados a la movilidad docente al nuevo escenario que plantea la situación de emergencia sanitaria establecida en todo el territorio Nacional; y

CONSIDERANDO:

Que ante la situación de emergencia sanitaria establecida en todo el territorio nacional, mediante Decreto Nacional D.N.U. N° 260/2020 y sus modificatorios, como consecuencia del brote del nuevo coronavirus declarado como una pandemia por la Organización Mundial de la Salud, el 11 de Marzo de 2020. Por lo cual en consecuencia la Provincia de Catamarca adhiere a las mismas por Decreto Provincial N° 576 del 25 de Marzo de 2020.

Que por Decreto Provincial N° 551/2020 y los que prorrogaron su vigencia, se suspendieron las actividades presenciales en las unidades educativas de la Provincia de Catamarca a partir del 17 de Marzo de 2020.

Que en virtud de la situación epidemiológica mundial y en pos de garantizar y salvaguardar la salud pública Nacional en razón del avance veloz de contagios de COVID-19 en todo el mundo y con el objetivo de mitigar y disminuir la propagación del mismo en nuestro país, se dicta el D.N.U N° 297/2020 por el cual se estableció el «aislamiento social, preventivo y obligatorio», el que fue prorrogado por sucesivos decretos posteriores.

Que mediante el D.N.U. N° 125/2021 prorrogado por el D.N.U. N° 168/2021 el Poder Ejecutivo Nacional dispuso la medida de «distanciamiento social, preventivo y obligatorio» y de «aislamiento social, preventivo y obligatorio», según el caso, desde el día 13 de Marzo de 2021 hasta el día 09 de Abril de 2021 inclusive.

Que por Decreto Provincial S. - Seg. N° 1854 de fecha 14 de Octubre de 2020, se aprobó la «Tabla de Indicadores de Evaluación del Riesgo Sanitario COVID19» y las «Definiciones de Etapas de Convivencia» elaboradas por la «Comisión Sanitaria COVID-19».

Que por Decreto S. - Seg. N° 414 de fecha 03 de Marzo de 2021 hasta el día 18 de Marzo de 2021 se implementó la ETAPA AMARILLA, identificada como«ALERTA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA», conlos términos y alcances establecidos en Decreto S. -Seg.
N° 1854/2020, y sus modificatorios, en la que no sepermiten las aglomeraciones de gente en ambientescerrados, por razones de seguridad pública.

Que el escenario epidemiológico local exige adecuarel ejercicio de la política pública provincial al contextoactual de pandemia.

Que el Artículo 2° de la Ley N° 5.635 Ley deMinisterios faculta al Poder Ejecutivo para establecermediante Decreto las misiones y funciones, ámbitos decompetencia y estructuras orgánicas de los Ministerios,
como asimismo lo relacionado con las Secretarías ySubsecretarías de Estado, y demás organismos y entesque dependen directamente del Poder Ejecutivo, de losMinisterios o que integren la Administración Central oDescentralizada del Gobierno Provincial.

Que mediante Decreto Acuerdo N° 10 de fecha 05de Enero 2021 se incorpora el inc. 18 a la Ley N° 5.635, incluyendo en el despacho de la Gestión Administrativade la Provincia al «Ministerio de Trabajo y RecursosHumanos».

Que el Decreto Acuerdo N° 22 de fecha 06 de Enero2021 estableció que el Ministerio de Trabajo y RecursosHumanos tiene entre sus objetivos administrar el recursohumano de la jurisdicción provincial, el planeamientoorganizacional, el funcionamiento de los órganosadministrativos, el mejoramiento de su desempeño, eldiseño y ejecución de acciones de reforma generales.

Que por Decreto Acuerdo N° 2452/2019 se facultóal Ministerio de Educación, a establecer losprocedimientos que se requieran para garantizar lamovilidad docente: Altas y Bajas de cargos interinos ysuplentes, cambios de situación de revista, y baja detitulares de todos los Niveles, Modalidades ydependencias del Sistema Educativo Provincial deGestión Estatal.

Que por Decreto Acuerdo N° 1692/20 el PoderEjecutivo reasumió la facultad para otorgar las altas delpersonal docente interino y suplente docente de todos
los niveles y modalidades del Sistema Educativo Provincial.

Que ante la complejidad y movilidad que caracterizan al recurso humano del sistema educativo provincial y

sumado a ello las problemáticas y efectos que afectaron su normal funcionamiento por el contexto de pandemia a nivel local y nacional, resulta necesario el rediseño de competencias, procedimientos y acciones que permitan la continuidad del servicio educativo en esta nueva realidad.

Que en razón de constante movilidad del recurso humano dentro del sistema educativo y la imperiosa necesidad de brindar celeridad eficiencia y eficacia a los procesos administrativos que regulan la misma, resulta imperioso y procedente delegar la facultad de otorgar las altas del personal docente interino y suplente de todas los niveles y modalidades del sistema educativo provincial, avocando dicha competencia exclusivamente en el Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos.

Que el proceso de movilidad docente, actualmente se encuentra afectado además por la demora en las bajas del personal titular.

Que a estos efectos se hace necesario determinar en primer lugar, la delegación de las facultades conferidas al Poder Ejecutivo por el Art .149° de la Constitución de la Provincia.

Que en tal sentido la Ley N° 3.559 - Código de Procedimientos Administrativos - establece en su Artículo 7° que el ejercicio de la competencia es delegable y congruente a ello en el Artículo 9° dispone que la misma debe ser expresa y debe contener en el mismo acto una clara y concreta enunciación de cuáles son las tareas, facultades y deberes que dicha delegación comprende.

Que resulta necesario la delegación y avocación por parte del Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos para disponer las altas del personal docente interino y suplente en los cargos establecidos en las Plantas Orgánicas Funcionales de las unidades escolares, circunscripta exclusivamente a la cobertura de cargos de Función Directiva Docente, Función Docente y Función Administrativa Superior descritos y definidos en el según Anexo I, Artículo 2°, inciso b) y puntos 1, 5 y 6 delDecreto Acuerdo N° 1483/93 y sus respectivasmodificaciones.

Que será competencia exclusiva de la Secretaría deRecursos Humanos Docente otorgar las bajas delpersonal interino y suplente.

Que por Decreto Acuerdo N° 2010 del 29 deNoviembre de 2013, se aprobó el «Reglamento para laCobertura de Interinatos y Suplencias en Escuelas deNivel Inicial, Primario, Educación Especial, Educaciónpara Adultos, Ex Tercer Ciclo de E.G.B. y NivelSecundario en todas sus Orientaciones y Modalidades»,
resultando necesaria su derogación para adecuarlo a lanormalidad que impuso la situación epidemiológicadebido a la pandemia de coronavirus, además de laadecuación a las pautas de la Ley Provincial N° 5.381/13 y normativa concordante.

Que en virtud de ello se estableció por ResoluciónMinisterial de Educación N° 215 de fecha 05 de Marzode 2020 un nuevo reglamento de cobertura e interinatosy suplencias en escuelas de nivel Inicial Primario,
Educación Especial, Educación para Adultos, ex tercerciclo de EGB y nivel Secundario, y todas las modalidadesy orientaciones establecidas, el cual no pudo hacerseefectivo en la práctica debido al contexto de pandemia yla suspensión de las Asambleas presenciales.

Que los cambios generados por el contexto depandemia y la conformación del Ministerio de Trabajoy Recursos Humanos como órgano competente para laadministración y el rediseño de las políticas de RecursosHumanos hace necesario derogar las normas que regulabanel procedimiento altas del personal docente, DecretoAcuerdo N° 2010 del 29 de Noviembre de 2013, elDecreto Acuerdo N° 2452 del 14 de Noviembre de 2019y la Resolución Ministerial de Educación N° 215 defecha 5 de Marzo de 2020.

Que a orden 02, obra Nota N° NO-2021-00144101-CAT-SRHD#MTRH de fecha 02 de Marzo de 2021suscripta por la Secretaría de Recursos HumanosDocente dependiente del Ministerio de Trabajo yRecursos Humanos dirigida al Sr. Ministro, solicitandose arbitren los medios necesarios a los fines dictado deuna Instrumento Legal por el cual se concrete la delegación de facultades en lo relacionado a Altas/Bajas de docentes en situación de revista interina y suplente como así también se los faculte a reglamentar procedimientos administrativos relacionado a todos los agrupamientos y modalidades de trabajo docente. Fundamenta el pedido en la necesidad de contar con procedimientos administrativos ágiles frente a la movilidad permanente del personal docente.

Que a orden 08, obra Dictamen N° IF-2021-00153907-CAT-DPALT#MTRH de fecha 04 de Marzo de 2021 de Asesoría Legal del Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos manifestando que resulta necesario dar curso al pedido a los fines de lograr mitigar la burocracia propia de la administración pública, garantizando procedimientos necesarios, adecuando las operaciones administrativas, priorizando los derechos laborales y patrimoniales de los agentes en el tiempo que la desempeñan, dando respuestas a la celeridad y razonabilidad que se requiere por parte del Estado. Agrega que, frente a la movilidad permanente del personal docente, la delegación consiste en un acto jurídico por el cual un órgano transfiere a otro, dentro de la misma persona jurídica el ejercicio de la competencia que le fuera constitucional, legal o reglamentariamente atribuida. Así el Art. 9° del Código de Procedimiento Administrativo dispone que «la delegación debe ser expresa, contener en el mismo acto una clara y concreta enunciación de cuáles son las tareas, facultades y deberes que comprende y publicarse en el Boletín Oficial».

Asimismo, con respecto a la revocación de delegación, el Artículo 11° del mismo cuerpo normativo expresa que «el delegante puede en cualquier tiempo revocar total o parcialmente la delegación, disponiendo en el mismo acto, expresamente si reasume el ejercicio de la competencia o lo transfiere a otro órgano debiendo en este caso procederse conforme lo dispuesto en el Art. 9°». Concluye que corresponde la emisión del acto administrativo por parte del Poder Ejecutivo.

Que a orden 18, toma intervención que le compete Asesoría General de Gobierno mediante Dictamen de Firma Conjunta N° IF-2021-00192978-CAT-AGG de fecha 15 de Marzo de 2021 manifestando que las presentes actuaciones tienen como finalidad el dictado de un Instrumento Legal mediante la cual se proceda a la delegación de las facultades respecto a Altas/Bajas de docentes en situación de revista interina y suplente al Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos y a laSecretaría de Recursos Humanos Docente. Así, por mediodel Decreto Acuerdo N° 2452/2019 se facultó alMinisterio de Educación, a establecer los procedimientosque se requieran para garantizar la movilidad docente:Altas y Bajas de cargos interinos y suplentes, cambiosde situación de revista, y baja de titulares de todos losNiveles, Modalidades y dependencias del SistemaEducativo Provincial de Gestión Estatal. Agregando quepor Decreto Acuerdo N° 1692/20 el Poder Ejecutivoreasumió la facultad para otorgar las altas del personaldocente interino y suplente docente de todos los nivelesy modalidades del Sistema Educativo Provincial.
Asimismo, como antecedente de los instrumentos antesmencionados, por Decreto Acuerdo N° 2010 de fecha29 de Noviembre de 2013 se aprobó el «Reglamentopara la Cobertura de Interinatos y Suplencias en Escuelasde Nivel Inicial, Primario, Educación Especial, Educaciónpara Adultos, Ex Tercer Ciclo de E.G.B. y NivelSecundario en todas sus Orientaciones y Modalidades».
Además, por Resolución Ministerial de Educación N°215 de fecha 5 de Marzo de 2020 se instituyó un nuevoreglamento de cobertura e interinatos y suplencias enescuelas de nivel Inicial Primario, Educación Especial,
Educación para Adultos, ex tercer ciclo de EGB y nivelSecundario, y todas las modalidades y orientacionesestablecidas, el cual no pudo aplicarse debido al contextode pandemia y la suspensión de las asambleaspresenciales. Por lo que resultaría necesaria la derogaciónde los instrumentos antes mencionados a los fines deadecuarlo a la Ley Provincial N° 5.381/13 y su normativaconcordante. Concluyendo que correspondería la emisiónel acto administrativo (Decreto Acuerdo) por el PoderEjecutivo.

Que el presente acto se dicta en uso de las facultadesy atribuciones conferidas por el Artículo 149° de laConstitución de la Provincia.

Por ello;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIADE CATAMARCA EN ACUERDO DE MINISTROS DECRETA

ARTICULO 1°.-Derógase el Decreto Acuerdo N°1692/20 a partir de la fecha del presente InstrumentoLegal.

ARTICULO 2°.- Delégase en el Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos la facultad para el otorgamiento de altas del personal docente interino y suplente, quedando circunscripta dicha facultad exclusivamente a la cobertura de cargos de Función Directiva Docente, Docente y Administrativa Superior, descriptos y definidos en el Apartado I, Artículo 2°, inciso b) y puntos 1, 5 y 6 del Decreto Acuerdo N° 1483/93 y sus respectivas modificaciones, con la obligatoriedad que los mismos se cubran de acuerdo al listado de orden de mérito conforme las normas vigentes en la materia.

ARTICULO 3°.- Delégase en la Secretaría de Recursos Humanos Docentes dependiente del, Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos, la facultad para el otorgamiento de Bajas del Personal Docente Interino y Suplente, de todos los niveles y modalidades educativas del Sistema Educativo Provincial.

ARTICULO 4°.- Derógase el Decreto Acuerdo N° 2010/2013 «Reglamento para la Cobertura de Interinatos y Suplencias en Escuelas de Nivel Inicial, Primario, Educación Especial, Educación para Adultos, Ex Tercer Ciclo de E.G.B. y Nivel Secundario en todas sus Orientaciones y Modalidades», el Decreto Acuerdo N° 2452/2019 «Nuevo Régimen de cobertura de interinatos y suplencias de cargos y horas cátedras en todos los niveles y modalidades del sistema educativo» y la Resolución E. N° 215/2020 «Régimen de cobertura de interinatos y suplencias de cargos y horas cátedras en todos los niveles y modalidades del sistema educativo» por los motivos expresados en el exordio.

ARTICULO 5°.- Facúltase al Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos a implementar el procedimiento que brinde, legalidad, celeridad, eficiencia y eficacia a los procesos administrativos de movilidad docente: Altas, bajas, cambios de situación de revista, de todas los niveles, modalidades y dependencias del Sistema Educativo Provincial.

ARTICULO 6°.-Facúltase a la Dirección Provincial de Recursos Humanos y Gestión Docente a realizar los cambios de Situación de Revista de suplente a interino de forma automática al primer docente suplente cuando se produzca la baja del interino o titular suplido.

ARTICULO 7°.- Tomen conocimiento a sus efectos:Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos; Ministeriode Educación; Ministerio de Ciencia e InnovaciónTecnológica, y Subsecretaría de Presupuesto.

ARTICULO 8°.-Comuníquese, publíquese, dése elRegistro Oficial y Archívese.

*** Esta normativa fue impresa desde el Digesto Catamarca - https://digesto.catamarca.gob.ar - 10-11-2026 18:20:37